

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 18 juni 2020

Opgave 1 (12 punten)

- 4p 1) De Gemeente Tilburg is vennootschapsbelastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijft op grond van art. 2,1,g Wet Vpb 1969 (2p). Met de activiteiten 'Ophalen van bedrijfsafval' en 'IT-ondersteuning voor derden' wordt een materiële onderneming gedreven waarvoor Gemeente Tilburg belastingplichtig is (2p). (Met de activiteit 'Verstrekken van paspoorten en ID-bewijzen' wordt geen materiële onderneming gedreven.)
- 4p 2) Ja, de Gemeente Tilburg wordt geacht met alle belaste activiteiten samen één onderneming te drijven en dient hiervoor één gezamenlijke aangifte Vpb in te dienen (art. 2,2 en 2,7 Wet Vpb 1969) (2p). Gemeente Tilburg moet een aangifte Vpb indienen voor een belaste winst van € 100.000 + € 50.000 = € 150.000 (2p).
- 4p 3) De BV's 'Ophalen van bedrijfsafval' en 'IT-ondersteuning voor derden' zijn individueel vennootschapsbelastingplichtig (art. 2,1,a Wet Vpb 1969) (2x 2p). (De Gemeente Tilburg zelf is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.)

Opgave 2 (15 punten)

- 6p 4)
- | | |
|--|----------|
| <u>Journaalpost Y BV:</u> | |
| Winstreserve (Uitdeling/Dividend) | € 8.000 |
| Aan (gemiste) Opbrengst verkoop auto | € 8.000. |
|
<u>Journaalpost X BV:</u> | |
| Auto | € 8.000 |
| Aan Dividend (Resultaat deelneming) Y BV | € 8.000 |

3p per volledige juiste journaalpost

- 9p 5)
- | | |
|--|-----------|
| <u>Journaalpost Z BV:</u> | |
| Winstreserve (Uitdeling/Dividend) | € 50.000 |
| Aan (onderhouds)kosten | € 50.000. |
|
<u>Journaalpost X BV:</u> | |
| Deelneming Y BV | € 50.000 |
| Aan Dividend (Resultaat deelneming) Z BV | € 50.000 |
|
<u>Journaalpost Y BV:</u> | |
| (Onderhouds)kosten | € 50.000 |
| Aan Informeel kapitaal | € 50.000 |

3p per volledige juiste journaalpost

Opgave 3 (18 punten)

- 5p 6) Neen, er is sprake van een schuld aan een verbonden lichaam die direct of indirect verband houdt met een terugbetaling van aandelenkapitaal van een met hem verbonden lichaam (art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (2p). De tegenbewijsregeling werkt niet omdat geen sprake is van zakelijke overwegingen ten aanzien van de schuld én de daarmee samenhangende rechtshandeling (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p) of compenserende heffing bij de rente-ontvanger Cayman Ltd (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p).
- 3p 7) (Er is sprake van een schuld aan een verbonden lichaam die direct of indirect verband houdt met een terugbetaling van aandelenkapitaal van een met hem verbonden lichaam (art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969)).
De tegenbewijsregeling werkt echter omdat sprake is van compenserende heffing bij de rente-ontvanger Fortisimo SA (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p) zodat de rente toch aftrekbaar is bij Forte BV (1p).
- 4p 8) Nee, er is sprake van een laagrentende geldlening (art. 10b Wet Vpb 1969) (2p). (Er is gelieerdheid volgens art. 8b Wet Vpb 1969, een looptijd van meer dan 10 jaar en een vergoeding die in belangrijke mate (30% of meer) afwijkt van de marktrente.) De zakelijke rente is niet

- afteikbaar bij Forte BV (2p).
- 2p 9) De ATAD1 renteaftrekbeperking is in de Wet Vpb 1969 opgenomen naar aanleiding van een richtlijn van de EU (en heeft als doel om grondslaguitholling van de Nederlandse Vpb te voorkomen).
- 4p 10) De rente is afteikbaar tot 30% van de EBITDA-winst (30% van € 10 miljoen is € 3 miljoen) (2p). Het saldo aan rentelasten is € 5 miljoen; derhalve is € 2 miljoen rente niet afteikbaar (art. 15b, lid 1/6/7 Wet Vpb 1969) (2p).

Opgave 4 (18 punten)

- 4p 11) De deelneming van 4% in Ireland Ltd vormt voor C BV een deelneming omdat een verbonden lichaam B BV (art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969) een echte deelneming in Ireland Ltd heeft op grond van art. 13, lid 2, Wet Vpb 1969 (2p). Het 4% deel is dan op grond van de meetrekregeling (art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969) een deelneming in de zin van de deelnemingsvrijstelling (2p).
- 10p 12) Op grond van de oogmerktoets van art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969 is Ireland Ltd een beleggingsdeelneming (1p). Vervolgens moet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de onderworpenheidstoets (1p). Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 10.000, zijnde de belastbare winst volgens de Nederlandse grondslag van $(€ 2 \text{ miljoen} \times 5\%) = € 100.000 \times 10\%$ (2p). De in Ireland te belasten winst is € 70.000, zijnde de 5% renteopbrengst $(€ 100.000)$ verminderd met een kostenafteak van € 30.000. De te betalen belasting in Ireland bedraagt € 9.100 (zijnde 13% van 70.000), hetgeen naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing is (3p). Ireland Ltd voldoet tevens niet aan de bezittingentoets omdat haar vorderingen laagbelaste vrije beleggingen vormen en zij geen andere bezittingen heeft (1p). Derhalve is Ireland Ltd een beleggingsdeelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling niet geldt maar wel de deelnemingsverrekening (2p).
- 4p 13) Het afteikbaar liquidatieverlies bedraagt € 150.000 zijnde het opgeofferd bedrag € 1.200.000 (2p) $(€ 1.000.000 + € 200.000)$ minus € 1.050.000 (2p) (liquidatie-uitkering van € 500.000 plus dividenduitkering € 300.000 + € 250.000).

Opgave 5 (17 punten)

- 2p 14) Uiterlijk 20 juni 2020 (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969).
- 3p 15) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening) (1p);
 - hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening (1p);
 - geen winstneming op interne transacties (1p);
 - één aangifte Vpb (1p).
Maximaal 3p
- 2p 16) Per 1 april 2020 (art. 15, lid 10, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 5p 17) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar (1p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 300.000 in de winst van de fiscale eenheid valt (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid (minus afschrijving) (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken. Omdat een taxatie aanwezig is kan de sanctie worden beperkt tot € 200.000 (minus afschrijving) (2p).
- 3p 18) Boma Transport BV kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Boma Holding BV omdat de tussenmaatschappij is gevestigd in de EU op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b jo. art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969 (2p) en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969 (1p).
- 2p 19) De vaste inrichting van Boma Germany GmbH kan worden opgenomen in de fiscale eenheid Boma Holding BV op grond van art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 (en mits voldaan aan overige eisen van art. 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969).

Opgave 6 (10 punten)

- 3p 20) Bij een bedrijfsfusie wordt een (gedeelte van een) onderneming overgenomen tegen uitreiking van aandelen in de overnemer (1p). Bij een juridische fusie gaat het vermogen van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel over naar de verkrijgende rechtspersoon, waarbij de verdwijnende rechtspersoon ophoudt te bestaan (2p).
- 3p 21) Ja, er dient een verzoek (1p) voor toepassing van de bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb 1969) te worden ingediend omdat de overnemer (Gewoon BV) nog te verrekenen verliezen heeft op fusietijdstip (art. 14, lid 2, Wet Vpb 1969) (2p).
- 4p 22) Omdat de aandelen binnen 3 jaar na de bedrijfsfusie zijn verkocht wordt de bedrijfsfusie geacht in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing (art. 14, lid 4, Wet Vpb 1969) tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt (2p). De winst behaald met de bedrijfsfusie moet dan alsnog in aanmerking worden genomen (2p).

Opgave 7 (10 punten)

- 4p 23) Door middel van (belasting)verrekening.
- 6p 24) Eerste limiet: 15% van € 50 miljoen = € 7,5 miljoen (buitenlandse belasting) (2p).
Tweede limiet: $(€ 50 \text{ miljoen (rente) } - € 40 \text{ miljoen (lasten)}) \times 25\% \text{ (NL Vpb)} = € 2,5 \text{ miljoen (2p)}$.
Cadbury Holding Ltd kan dus € 2,5 miljoen verrekenen met de verschuldigde Vpb. De totaal verschuldigde Vpb bedraagt € 25 miljoen (25% over belastbare winst van € 100 miljoen) $- € 2,5 = € 22,5 \text{ miljoen (2p)}$.